

子女不履行附义务赠与合同的，父母可以撤销赠与

—— 沙某诉许某附义务赠与合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2024)京03民终17563号民事判决书

2. 案由：附义务赠与合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 沙某

被告(上诉人): 许某

【基本案情】

沙某与许某为母女关系。2021年3月10日，沙某从银行账户转出100万元至许某银行账户。2021年5月16日，沙某与许某签订《赠与协议》，约定沙某将自己名下财产100万元赠与许某，许某在取得该款项后全款购买一套不小于两居室的产权住宅，房产价格超过100万元的部分由许某承担，沙某在该房屋内拥有一间不小于10平方米采光充足的房间，且拥有排他性的终身使用权，许某承诺与沙某共同居住，照顾沙某的生活，完成赡养、陪伴义务。

2021年7月14日，许某购买某街601房屋，沙某在该房屋居住至2023年4月。

沙某称许某于2022年8月打骂沙某。2023年3月13日，沙某向派出所报警称许某对其不好，不给其看病，2023年3月15日的诊断证明显示沙某有脚踝外伤、脚踝软组织肿胀等多处疾病。2023年4月8日沙某报警称被许某殴打，称其与许某发生多次纠纷，不想在许某家待了，准备走的时候，许某让沙某把手上的戒指还给她，沙某不给她，许某将沙某按在地上打并拽沙某的左手环指。2023年4月8日的诊断证明显示沙某手外伤，左指骨骨折。2023年4月17日，某司法鉴定中心出具司法鉴定意见书，载明沙某所受损伤为轻微伤。2023年6月某派出所作出终止案件调查决定书，载明因沙某被殴打一案具有无法查实违法行为的情形，决定终止调查。

沙某称许某对其殴打、辱骂等，未尽到赡养义务，主张在100万元中扣除其与许某共同生活期间的费用18万元，许某向其返还82万元。沙某向一审法院提出诉讼请求：(1)撤销沙某与许某于2021年5月16日签订的《赠与协议》；(2)判令许某返还沙某82万元；(3)本案诉讼费用由许某承担。

【案件焦点】

沙某是否有权撤销赠与及相应的举证责任与证明标准。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：沙某与许某签订《赠与协议》，系附义务赠与，不违反法律、法规强制性规定，该赠与协议合法有效。关于案涉赠与是否具有可撤销事由，虽然沙某曾脚踝受伤、手指骨折，但根据公安卷宗及其他现有证据，无法证明沙某的受伤系许某造成的，无法认定许某对沙某有殴打、辱骂等行为，沙某亦未能提供证据证明许某曾拒绝带其看病及没有尽到陪伴、赡养的义务，另外，许某表示沙某仍可继续在其购买的房屋居住。综上，现有证据无法证明许某侵害了沙某的财产权益等合法权益、不履行《赠与协议》约定的赡养、陪伴义务，无法认定具有可撤销事由，故对于沙某要求撤销《赠与协议》的诉讼请求，没有事实和法律依据，法院不予支持。但考虑本案中附义务赠与协议约定的条件，经询问，许某表示愿意继续与沙某共同居住生

活，但沙某选择不与许某共同居住生活，协议无法约束其人身自由，考虑到沙某的身体状况，若沙某选择继续与许某共同居住，许某需负担因此产生的生活起居、日常照料、看病就医等费用，故在沙某不与许某共同生活且无法强制其共同生活的情况下，法院依法酌定变更履行方式，由许某每月向沙某支付8000元生活费。另外，根据双方陈述的共同居住生活期间，双方认可沙某搬离与许某共同居住的房屋之日为2023年4月8日，沙某自愿从赠与的100万元中扣减18万元，法院对此不持异议。综上，法院依法酌定自2023年4月8日起至沙某恢复与许某共同居住生活之日止，许某每月向沙某支付8000元生活费，总支付金额不超过82万元。北京市通州区人民法院判决如下：

一、许某自2023年4月8日起至沙某恢复与许某共同居住生活之日止，每月向沙某支付8000元生活费(总支付金额不超过82万元)；

二、驳回沙某的其他诉讼请求。

一审判决后，沙某、许某提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：案涉《赠与协议》系附义务的赠与，不违反法律、法规强制性规定，合法有效。关于赠与合同的撤销，本案中，许某作为沙某的女儿，对沙某负有法定的赡养义务；同时，许某作为受赠人，对沙某还负有约定的赡养、陪伴义务。赡养义务包括对老年人经济上供养、生活上照料、精神上慰藉等几个方面。但根据当事人的陈述及本案查明的事实，在沙某和许某共同居住生活期间，自2022年8月开始双方多次发生冲突致报警，且沙某提交的诊断证明亦显示其脚踝外伤、脚踝软组织肿胀以及手外伤，左手指骨骨折等多处伤情，最终沙某于2023年4月8日从许某家中搬出，表示无法再继续共同生活。虽然公安机关未最终认定沙某的手指骨折是许某造成的，但结合上述事实能够认定沙某在许某家中未得到应有的尊重及照顾，许某未在经济上、生活及精神上对沙某尽到应尽的赡养义务，故沙某有权撤销《赠与协议》并要求许某返还赠与款。鉴于沙某同意在赠与款项中扣除与许某共同生活期间的费用18万元，法院不持异议。许某虽辩称其对沙某尽到了赡养义务，是沙某受到其他子女挑唆而提起本案诉讼，但本案中沙某本人均参加了一审及二

审庭审，且沙某本人自述与许某数次发生冲突的详细过程及细节，思维清晰，足以认定沙某提起本案诉讼的真实意愿，故许某的上述意见，法院不予采信。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百六十三条、《中华人民共和国老年人权益保障法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，作出如下判决：

- 一、撤销北京市通州区人民法院(2024)京0112民初6092号民事判决；
- 二、撤销沙某和许某于2021年5月16日签订的《赠与协议》；
- 三、许某于本判决生效之日起七日内返还沙某82万元；
- 四、驳回许某的全部上诉请求。

【法官后语】

附义务赠与合同具有赠与和义务的双重功能，属于“特种赠与”。不同于赠与合同中赠与人的任意撤销权，附义务赠与人需要受赠人存在不当行为才可行使撤销权，但审判中如何把握附义务赠与人是否有权行使撤销权及相应的举证责任与证明标准，是本案值得研究的重点问题。

一、赠与人有权撤销附义务赠与合同的规范目的

附义务赠与合同是受赠人接受赠与需要履行一定义务的赠与合同，受赠人所负的一定给付义务与赠与人所负的给付义务并无对价关系，附义务赠与本质上仍为赠与，以赠与为主，受赠人所负义务为从，其使得受赠人财产增加，赠与人亦通过受赠人履行相应义务而实现其赠与的目的，有利于减少社会矛盾，具有巨大的社会意义。

附义务赠与合同作为赠与合同与负担合同之间的“过渡地带”，在具备法定条件时，即受赠人对赠与人有扶养义务而不履行或不履行赠与合同约定的义务时，赠与人可以行使撤销权，使赠与合同自始无效。该法定撤销权应理解为是赠与合同的无偿性而给予赠与人的“优待”，在受赠人接受赠与后而不履行所附义务或存在不当行为时，允许赠与人撤销赠与合同，使得赠与人取得本属于其的财产利益，反制受赠人的“忘恩负义”行为，维护赠与合同的实质性公平，实现赠与人与受赠人之间的利益平衡。

二、赠与人撤销附义务赠与合同的解释适用

《中华人民共和国民法典》第六百六十三条第一款第二项和第三项规定，赠与人可以在受赠人对赠与人有扶养义务而不履行或受赠人不履行赠与合同约定的义务情形时，撤销赠与。本案中对于赠与人行使法定撤销权的具体法律适用需要厘清两个问题。

一是附义务赠与人行使法定撤销权的条件。从文义解释看，“受赠人对赠与人有扶养义务而不履行”是受赠人对赠与人有法定的扶养义务，但受赠人有履行扶养义务的资力而拒绝履行、不能履行的情形，“受赠人不履行赠与合同约定的义务”是赠与人交付赠与财产后，受赠人不履行双方约定的义务，导致赠与目的不能实现。上述两种情形均是法定撤销权的触发事由。实践中，父母为保障养老权益，与子女签订赠与合同时较多将法定的赡养义务作为约定义务予以明确，如子女较多时，父母仅赠与子女中的一人时，通常约定该子女承担几乎全部的赡养义务并负担较高的赡养标准，即在该类型的附义务赠与合同中，受赠人负担的义务既为法定义务，亦为约定义务，当子女不履行赡养义务，导致父母的赡养权益无法实现时，父母有权撤销赠与。本案中，许某作为沙某的女儿，对沙某负有法定的赡养义务，同时许某作为受赠人，对沙某还负有约定的赡养、陪伴义务。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第十四条的规定，赡养义务包括对老年人经济上供养、生活上照料、精神上慰藉等几个方面。根据沙某提供的诊断证明，沙某存在脚踝外伤、脚踝软组织肿胀、手外伤等多处伤情，可以认定沙某在许某家中并未得到应有的尊重及照顾，许某并未尽到应尽的赡养义务，因此沙某有权撤销赠与。

二是附义务赠与人行使法定撤销权的法律后果。《中华人民共和国民法典》第六百六十五条规定，撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产。即赠与人撤销附义务赠与合同后，不发生赠与合同履行的效力，受赠人因该合同取得的动产或不动产丧失了基础，应予以返还，如返还原物在事实上不可能或经济上不可行时，受赠人应进行折价补偿。除此之外，该撤销权应自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。本案中，沙某是在撤销事由之日

起一年内行使的撤销权，且根据本案事实情况，其有权撤销《赠与协议》并要求许某返还赠与款项，沙某同意在赠与款中扣除其与许某共同生活期间的相应费用，对于剩余赠与款项许某应予返还。

三、赠与人撤销附义务赠与合同的举证责任及证明标准

附义务赠与合同中赠与人行使法定撤销权的积极要件是其完成了赠与物的转移，消极要件是受赠人不履行所负义务。审判中对“不履行”的举证责任分配及相应证明标准的不同把握直接影响赠与合同的撤销与否。

一是赠与人主张行使法定撤销权应承担举证责任，受赠人可提出相应的反证予以反驳。民事诉讼中的举证责任要求当事人对其主张的事实提供证据并予以证明，如没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，沙某主张许某未尽到赡养义务，要求撤销赠与合同，并据此提交了其报警称许某殴打自己的记录和被诊断为骨折等多处伤情的医院证明，而受赠人许某并无任何证据证明其尽到了赡养义务，故应认定沙某尽到了举证责任。

二是赠与人主张受赠人不履行所负义务时不宜科以较高的证明标准，但亦不能令赠与人“动辄”撤销合同，应采用“高度盖然性”标准。鉴于赠与合同的单务、无偿性，不同于刑事案件中的定罪标准要求证据确实、充分，排除合理怀疑，民事诉讼中虽对主张形成口头赠与的证明标准亦提出了“排除合理怀疑”，但在非口头赠与的情形中，主张行使撤销权的赠与人的证明标准达到高度盖然性的程度，使法官对待证事实的存在与否形成内心确信即可。本案中，根据沙某与许某在共同生活期间多次发生冲突致报警，许某提供的诊断证明亦显示其手外伤、左手指骨骨折等多处伤情，最终沙某从许某家中搬出表示无法再继续共同生活，虽然公安机关未最终认定沙某的手指骨折是许某造成的，但结合案件事实可以认定许某并未对沙某尽到赡养义务，沙某有权行使撤销权。

此外，需要说明的是，赡养父母不仅是法定义务，亦是道德义务，在父母将赡养义务附于赠与合同中时，子女所承担的义务限度应高于一般的附义务赠

与合同，因此在子女不充分履行其对父母经济上、生活上及精神上的赡养义务时，父母可以行使法定撤销权，使子女返还受赠财产，从而保障自身的晚年权益。

编写人：北京市第三中级人民法院 张清波 李宝霞